



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022,
7/82/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

בתיק
7/227/2022

נציגות הבית המשותף מרח' שד' ויצמן 103, נתניה
באמצעות ב"כ: עו"ד ישעיהו גלעד
רח' ויצמן 26, חולון

תובעת

נגד

מסיכה יגאל 1
חלפון מסיכה מרי 2
מרח' ויצמן 103 נתניה

נתבעים

בתיק
7/271/2022

נציגות הבית המשותף מרח' שד' ויצמן 103, נתניה
באמצעות ב"כ: עו"ד ישעיהו גלעד
רח' ויצמן 26, חולון

תובעת

נגד

רחום אליהו 1
רחום רות 2
באמצעות ב"כ: עו"ד ממך פיני פנחס
רח' שירת הים 1, זכרון יעקב, 30900

נתבעים

1 פסק-דין

2 לפניי שתי תובענות כספיות ששמיעתן אוחדה. התביעה הראשונה - תיק מס' 227/22, תביעת
3 נציגות הבית המשותף שד' ויצמן 103 נתניה (להלן: "הנציגות") נגד הנתבעים ה"ה מרי ויגאל
4 מסיכה (להלן: "מסיכה"), על סך של 53,355 ש"ח. התביעה השניה - תיק מס' 271/22, תביעת
5 הנציגות נגד הנתבעים ה"ה רות ואליהו רחום (להלן: "רחום"), אף היא על סך של 53,355 ש"ח.
6 עניין המשותף של שתי התובענות הוא בחיוב הנתבעים מסיכה ורחום לשלם את חלקם בביצוע
7 עבודות שיפוץ שהוצאו לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית המשותף.

8 רקע

- 9 1. עסקינן בבית משותף שברחוב ויצמן 103, נתניה, הידוע כגוש 8273 חלקה 51 (להלן: "הבית")
10 או "הבית המשותף". לבית המשותף תקנון מוסכם אשר נרשם במרשם המקרקעין ביום
11 23.11.1989 (להלן: "התקנון המוסכם").
- 12 2. על פי צו רישום בית משותף מיום 23.11.1989, הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובו שתי
13 כניסות א' ו-ב' והוא כולל 5 קומות מעל לקומת קרקע. הבית מכיל 18 דירות בסך הכל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022,
7/82/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת היא, כאמור, נציגות הבית המשותף, הנתבעים מסיכה הם המחזיקים ומוטבי הערות אזהרה על זכויות הבעלים הרשומים של דירה הרשומה כתת חלקה מס' 2. הנתבעים רחום הם הבעלים הרשומים של דירה הרשומה כתת חלקה מס' 5. דירותיהם של הנתבעים ממוקמות בכניסה א' בבית.

4. יצוין כי סעיף 5א. לתקנון המוסכם קובע כי לכל כניסה תמונה נציגות לשם טיפול בענייני כל כניסה בנפרד, ובסעיף 5ב. לתקנון המוסכם נקבע כי תמונה "נציגות-על" שתורכב מנציג אחד מכל כניסה שתטפל ברכוש המשותף לשתי כניסות והחלטותיה תתקבלנה פה-אחד. בענייננו, עבודות השיפוץ נשוא הליך זה בוצעו בשתי הכניסות גם יחד והתובעת בשתי התובעות שלפני היא נציגות העל של שתי הכניסות.

5. משעמדתי על הרקע הדרוש אפנה עתה לסקירה תמציתית של טענות הצדדים.

טענות התובעת

6. על רקע מצבו התחזוקתי הירוד של הרכוש המשותף, אשר לא שופץ במשך שנים רבות ואף הוצא לו צו מבנה מסוכן, התקיימה ביום 25.4.2022 אספה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף במסגרתה הוחלט בדעת רוב על ביצוע עבודות לשיפוץ הרכוש המשותף. לשם מימוש החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות פנתה הנציגות למספר קבלני שיפוץ, ולאחר שקיבלה מספר הצעות מחיר, התקשרה הנציגות בחודש יולי 2022 עם קבלן השיפוץ "יובלים קבלנות והנדסת בניין בע"מ" (להלן: "קבלן השיפוץ") בהסכם לביצוע עבודות שיפוץ בתמורה לסך כולל של 996,824 ש"ח. עבודות השיפוץ בוצעו בשתי הכניסות שבבית המשותף כאשר סך של 424,181 ש"ח הוצא עבור שיפוץ הרכוש המשותף המשוך לכל אחת מהכניסות בנפרד וסך של 148,458 ש"ח הוצא עבור הרכוש המשותף הכללי המשוך לשתי הכניסות יחד.

7. בהתאם להוראות התקנון המוסכם של הבית חלקם של הנתבעים בהוצאות בגין השיפוץ עומד על סך כולל של 53,355 ש"ח לכל אחד מהנתבעים (45,857 ש"ח עבור ההוצאות לשיפוץ כניסה א' וסך של 7,498 ש"ח עבור ההוצאות לשיפוץ הרכוש המשותף לשתי הכניסות). השיפוץ בוצע בחסות החברה העירונית של עיריית נתניה (חל"ת) שהעניקה לתובעת הלוואה למימון העבודות. מרבית בעלי הדירות בבית המשותף, פרט לנתבעים, שילמו את חלקם בהוצאות בגין העבודות, כך שהחלטת רוב בעלי הדירות באסיפת הדיירים גם אושררה בהתנהגות ואין כל ספק כי היא מחייבת את המיעוט. עבודות השיפוץ שבוצעו הן בגדר החזקה תקינה של הבית המשותף והנתבעים חייבים לשאת בתשלום חלקם, מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") והתקנון המוסכם. לשיטת הנציגות הנתבעים אינם אלא בעלי דירות סרבני תשלום אשר נמנעים מלשלם לנציגות גם את תשלומי מיסי ועד הבית השוטפים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022,
7/82/2023

טענות ההגנה של מסיכה

1

8. עוד בשנת 2008 התריעו מסיכה לפני הנציגות כי קיימים מפגעים ("זרבויות" ניקוז) מאחת הדירות אשר היוו גורם מכריע לפגיעה ברכוש המשותף, אלא שהנציגות התעלמה מפניות מסיכה בנושא ולא עשתה דבר מה שגרם להידרדרות מצבו של הבית ולצורך בשיפוצו. על רקע זאת, התנה מסיכה את הסכמתו לשיפוץ, בכך שיתוקנו המפגעים הנ"ל - דבר שלא נעשה.

6

9. נוסף לכך, בפרוטוקול אסיפת הדיירים מחודש אפריל 2022 הובהר כי הדיירים מסכימים לכך שיבוצעו עבודות לשיפוץ בלבד ולא מעבר, ואילו בפועל, בחוזה שחתמה הנציגות עם קבלן השיפוץ נכתב כי השיפוץ יביא לשיפור, ומכאן עולה כי הנציגות חרגה מההסכמה שניתנה לה, והוסיפה על דעת עצמה שיפורים ושדרוגים שאין בהם צורך ממשי. לשיפורים אלו ברכוש המשותף יש צורך לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות וזו לא ניתנה. בהקשר זה צוין כי חוזה השיפוץ וכתב הכמויות מחולקים לעבודות בסעיפי "חובה" ולעבודות שאינן בגדר סעיפי "חובה", מה שמוכיח כי חלק מהעבודות שבוצעו חורגות מהמונח "החזקה תקינה" והן בגדר שדרוג והשבחת הרכוש המשותף. מסיכה הפנו לכך שבפרסומי החברה העירונית (חל"ת) אשר מעניקה את המימון לעבודות השיפוץ נכתב כי: **"במקרים בהם דיירים בודדים מסרבים לקחת חלק בשיפוץ, מעניקה העירייה באמצעות ח.ל.ת, את הסכום הנדרש להשלמת השיפוץ"**. מכאן עולה כי הנציגות כבר קיבלה מחל"ת את הסכום אותו היא תובעת ועל כן תביעתה היא בגדר עשיית עושר ולא במשפט. עוד צוין כי לפרויקט השיפוץ הסכימו 13 מתוך 18 דיירים ואילו התובעת החליטה להגיש תביעה נגד הנתבע בלבד ולא נגד 4 הדיירים הנוספים אשר סירבו גם הם לשלם ומכאן שהתובעת עושה שימוש סלקטיבי בסמכותה. לאור כל זאת, נטען, יש לדחות את התביעה.

21

10. יצוין כי מס' חודשים לאחר הגשת כתב ההגנה מטעמם הגישו מסיכה תביעה שכנגד נגד הנציגות ולכך אתייחס בקצרה בהמשך.

23

טענות ההגנה של רחום

24

11. דין התביעה להידחות על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית ומקומית. על פי סעיף 24.7 לחוזה השיפוץ, סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור או הנובע מהחוזה נתונה לבית משפט המוסמך בנתניה ולא למפקח על רישום מקרקעין. דין התביעה להידחות על הסף גם מחמת היעדר יריבות, שכן רחום אינם צד לחוזה השיפוץ, לא חתמו עליו ולא נתבקשו לחתום עליו, ועל כן אין הם מחויבים לשאת בתשלומים מכוחו של ההסכם.

29

12. לגופו של עניין נטען כי הנציגות חרגה מההסכמה שניתנה לה על ידי הדיירים, ומעבר למוסכם הוסיפה לעבודות השיפוץ, שיפורים שאין בהם כל צורך. בהקשר זה, צוין כי חוזה השיפוץ מתיימר בכותרתו להצביע על כך שמדובר בחוזה לשיפוץ הבניין, אולם בפועל

32



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022,
7/82/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 וכעולה מאופי העבודה, עסקינן בחוזה לשיפור הבניין, שאינו מביא את הבית למצבו בעת
- 2 גמר הבניה אלא משדרג אותו מעבר למקובל. בנסיבות אלו, משקף חוזה השיפוץ גם הטעיה
- 3 חוזית. בהקשר זה, הוסיפו רחום וציינו כי בפרסומיה של חל"ת באתר האינטרנט הרשמי
- 4 שלה, מצוין כי מטרתה העיקרית היא שיפוץ חזיתות כדי לרענן את מראה העיר, בפועל אין
- 5 מדובר ב"רענון" בטיחותי של חזית הבניין אלא בבנייה מחדש של הבניין על כל מערכותיו
- 6 מעל ומעבר למקובל ולא לכך "התכוון המשורר".
- 7 רחום הוסיפו וטענו כי העובדה שחל"ת משתתפת במימון העבודות עבור דיירים המסרבים
- 8 לשלם יוצרת מחסום נוסף של יריבות ומונעת מהנציגות לתבוע מהם את סכומי התביעה
- 9 שכן התובעת כבר קיבלה סכומים לאו מחל"ת, והיעתרות לתביעה משמעה שהתובעת
- 10 תתעשר שלא כדין. מעיון בכתב הכמויות שצורף לחוזה השיפוץ עולה כי נוספו לפרויקט
- 11 התקנת דלתות מתכת לארונות החשמל בסכום של 44,000 ש"ח ועבודות נוספות בחדר
- 12 המדרגות בסך של 105,835 ש"ח אשר אינן נוגעות למטרת הפרויקט אלא לשיפורו ושדרוגו
- 13 מעבר למקובל. רחום הוסיפו וציינו בהקשר זה, כי חוזה השיפוץ כולל הבחנה בין סעיפי
- 14 עבודות שהן "חובה", לבין סעיפי עבודות שאין הן בגדר "חובה". עוד נטען לאכיפה בררנית
- 15 של הנציגות בהגשת תביעה זו וכי בחירת קבלן השיפוץ נעשתה מתוך אינטרסים אישיים
- 16 והובעה תמיהה על כך שהצעת הקבלן המקורית הייתה על סך 937,988 ש"ח ואילו חוזה
- 17 השיפוץ נחתם על סך 996,823 ש"ח.
- 18 כפי שניתן לראות מהסקירה לעיל, טענות ההגנה המרכזיות של רחום ומסיכה דומות,
- 19 ולפיכך אדון בטענות אלו – במידה שמצאתי אותן רלוונטיות בהמשך, וככל שיידרש אתייחס
- 20 לטענות קונקרטיות של נתבעים מסוימים.
- 21 **מתווה ההתדיינות והראיות**
- 22 15. ביום 4.4.2023 התקיים דיון קדם משפט ראשון בשני התיקים, בגדרו הסכימו הצדדים כי
- 23 שני התיקים ידונו במאוחד. נוסף לכך, ובהסכמת מסיכה, הוריתי על מחיקת התביעה שכנגד
- 24 שהוגשה מטעמם תוך שמירת טענות (פרוטוקול קד"מ ראשון, עמ' 1 ו-2). בתום הדיון,
- 25 ולאחר שהצדדים ציינו כי טרם השלימו הליכים מקדמיים ניתן על ידי צו לגילוי ועיון הדדי
- 26 במסמכים ונקבע מועד לקדם משפט נוסף.
- 27 16. ביום 12.6.2023 נערך קדם משפט שני. מאחר שבין הצדדים נתגלעו מחלוקות בנוגע להליכי
- 28 גילוי ועיון במסמכים, ניתנו על ידי הוראות בקשר לכך במסגרת קדם המשפט. בהתאם,
- 29 הודיעו הצדדים בסיומו של הדיון כי תם קדם המשפט, ועל כן נקבע התיק לשמיעת ראיות
- 30 וכן נקבע לוח זמנים להגשתן.
- 31 17. מטעם הנציגות הוגש תיק מוצגים וכן תצהיר עדות ראשית של מר שי שלזינגר חבר הנציגות
- 32 (להלן: "שלזינגר"). מטעם הנתבעים מסיכה הוגשו תיק מוצגים ותצהיריהם של מר יגאל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022,
7/82/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 מסיכה ושל גב' מרי מסיכה. מטעם הנתבעים רחום הוגשו תיק מוצגים ותצהיר משותף של
- 2 גב' רות רחום ומר אליהו רחום.
- 3 ביום 7.4.2024 התקיימה ישיבת הוכחות שבה נחקרו על תצהיריהם עדי התביעה וההגנה.
- 4 יצוין כי מר מסיכה וגב' רחום נחקרו לבדם על תצהירה שכן מר אליהו רחום וגב' מסיכה לא
- 5 התייצבו לדיון ההוכחות (פרוטוקול הדיון מאותו היום ייקרא להלן: "פרוטוקול
- 6 ההוכחות"). בתום דיון ההוכחות נקבע לוח זמנים להגשת סיכומים בכתב מטעם הצדדים.
- 7 ביום 18.4.2024 הוגשו סיכומי הנציגות וביום 19.5.2024 הוגשו סיכומי הנתבעים.
- 8 משכך, בשלה העת להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

- 10 21. תחילה אציין כי רחום העלו בכתב ההגנה מטעמים טענות סף בדבר חוסר סמכות עניינית
- 11 והעדר יריבות בהסתמך על האמור בחוזה השיפוץ (סעיפים 5 ו-6 לכתב ההגנה מטעם רחום),
- 12 אלא שטענות אלו לא הועלו על ידם בסיכומים ולפיכך דין טענות אלו כדין טענות שנזנחו
- 13 (ע"א 1134/11 ר.מ שביט מבנים חברה לבנין השקעות ופיתוח בע"מ נ' פקיד שומה באר
- 14 שבע, פסקה 29 (נבו, 12.5.2013).
- 15 22. למעלה מן הצורך אדגיש כי התביעה שלפני עניינה בחיוב בעלי דירות בתשלום חלקם
- 16 בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף - נושא המצוי בליבת סמכותו העניינית והייחודית של
- 17 המפקח על רישום מקרקעין, על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, וחובתם של הנתבעים
- 18 להשתתף בתשלומים להחזקת הרכוש המשותף כלל אינה נובעת מכוח חוזה השיפוץ עם
- 19 קבלן השיפוץ אלא מכוח הוראות חוק המקרקעין ותקנון הבית המשותף, לכן מלכתחילה לא
- 20 היה בסיס לטענות הסף שהעלו רחום.
- 21 23. עוד אציין כי הנתבעים רחום העלו טענה נוספת לפיה אין לנציגות יריבות נגדם על בסיס
- 22 הטענה כי עיריית נתניה באמצעות חל"ת העבירה לנציגות את חלקם של הנתבעים באמצעות
- 23 העמדת מימון לטובת ביצוע העבודות, גם בטענה זו לא מצאתי ממש והיא תידון בהמשך.
- 24 24. משהסרנו מעל הדרך את טענות הסף, אבחן להלן את טענות הצדדים לגופו של עניין, אולם
- 25 תחילה אעמוד בקצרה על המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית.

המסגרת הנורמטיבית

- 27 25. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, מורה אותנו כדלקמן: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות
- 28 הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים
- 29 המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח
- 30 הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.
- 31 (הדגשה שלי – א.ש.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 7/271/2022, 7/227/2022
7/82/2023

26. בהמשכו של הסעיף נקבע כך: "לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש
המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת
בעלי הדירות".
27. כפי שנכתב ונפסק, לא אחת, חובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף
היא חובה מוחלטת שאינה ניתנת להתניה, שכן הימנעות מתשלום או איחור בביצועו מצד
דייר אחד עלולים להוביל לתוצאות חמורות - החל מירידה ברמת התחזוקה של הבית, דרך
סיכון ממשי ליציבות המבנה ולרכושם וקניינם של בעלי הדירות, וכלה בהטלת נטל כלכלי
בלתי צודק על כתפי שאר הדיירים הנאלצים לשאת בחלקו של בעל הדירה סרבן התשלום
(ר' עש"א (מרכז) 28025-12-23 יובל דמול ושות' עורכי דין נ' מיקדן אם - 1 (2002) בע"מ,
נבו 30.6.2024).
28. סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף שבנדון, קובע
מהו הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות באסיפה הכללית ומורה כדלקמן: "(א) החלטות
האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. (ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או
תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 או בתקנון
זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".
29. מצירופם של סעיף 58 לחוק המקרקעין וסעיף 12 לתקנון המצוי עולה כי החלטה שעניינה
שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, היינו, החזקה תקינה
כהגדרתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תתקבל ברוב דעות, ותחייב גם בעל דירה שלא
הסכים לה, וככל שאין מדובר ב"החזקה תקינה" הרי שללא הסכמת בעל דירה לעבודות
האמורות, לא ניתן לחייבו בעלות אותן העבודות ולמעשה עומדת לו "זכות ווטו", במובן זה
שלהחלטת הרוב לא יהיה תוקף משפטי מחייב כלפיו.
30. מהי אם כן, משמעות המונח "החזקה תקינה"? על פי ההלכה הפסוקה יש לבחון "החזקה
תקינה" בתנאי הזמן והמקום (רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550). בהקשר זה,
נקבע בפסיקה כי ניתן לכלול במסגרת שיפוצים הנעשים ברכוש המשותף לשם תחזוקתו
התקינה גם תוספת של מתקנים שלא היו בבית המשותף בעת גמר בנייתו ולהתאים את
הבית לסטנדרט חדש יותר, וכי רק "מקרה קיצוני" נמנה על הקטגוריה של הסכמה "פה-
אחד" (ר' ע"א (ירושלים) 4329/03 וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21,
ירושלים (נבו, 23.3.2004).
31. עוד נקבע בפסיקה כי גם הוצאות לשיפור המראה האסתטי של הרכוש המשותף ולא רק
הוצאות לתחזוקת הבניין מטעמים בטיחותיים גרידא, נכללות בגדר "החזקה תקינה" ועל כן
די ברוב גיל של בעלי הדירות כדי לחייב את כלל בעלי הדירות לשאת בחלקם בהוצאות
השיפוץ (ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 1.4.2004); עש"א 35916-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022,
7/82/2023

- 1 07-21 (מחוזי ת"א) אהרון לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב ואח'
2 בפסקה 17 (נבו, 6.2.2022) (להלן: "פסק דין לידסקי"); עש"א (מחוזי ת"א) 44782-03-23
3 היימן טרסה קורפ נ' נציגות הבית המשותף מרח' יהושוע בן נון 58 הרצליה, בפסקה 19
4 (נבו, 25.01.2024).
- 5 עוד אפנה לדברים שכתב חברי כב' המפקח מאיר פורת בעניין המפקח על המקרקעין (פתח
6 תקוה) 652-21 נציגות הבית המשותף ברחוב גדרה 4 פ"ת נ' אזולאי מאיר (נבו, 30.1.2023):
7 "בגדרי החזקה תקינה מצויה כל פעולת תחזוקה שוטפת אשר יש בה כדי למנוע את
8 הזנחתו של הרכוש המשותף ושיש בה כדי לשמור על תפקודו התקין של הבית, על חזותו,
9 על ערכו הכלכלי, וכמו כן על בריאותם ועל בטיחותם של המשתמשים בו, של המבקרים בו
10 ושל החולפים על ידו. להשגת יעדים אלה דרושה שמירה על רמת תחזוקה נאותה, לרבות
11 בכל הקשור למראהו האסטטי של הבית המשותף".
- 12 ור' גם המפקח על המקרקעין (רחובות) 545-18 כהן-לוי סיגלית סיגל נ' נציגות הבית
13 המשותף - רח' אריה בן אליעזר 32 ראשל"צ, נבו 25.4.2021).
- 14 33. מהניתוח שהוצג עולה כי בנושאי תחזוקת הרכוש המשותף, פסיקת בתי המשפט והחלטות
15 המפקחים על המקרקעין נוקטות בגישה ליברלית ורחבה בפרשנות המושג "החזקה תקינה".
16 גישה זו מצמצמת במידה מסוימת את זכויות הקניין של בעלי דירות שהם במיעוט בבית
17 המשותף ומעניקה משקל רב יותר לרצון הרוב המבקש לבצע פעולות שיפוץ ותחזוקה.
18 הרציונל מאחורי גישה זו הוא הצורך להגן על האינטרס הקנייני הקולקטיבי של כלל בעלי
19 הדירות בבית המשותף בשמירה על רכושם, מניעת התדרדרות במצבו של הבית וצמצום או
20 מניעה של נזקים פוטנציאליים לרכושם של בעלי הדירות.
- 21 34. כמו כן, יש להביא בחשבון כי אסיפת בעלי הדירות אינה גוף מקצועי, ולרוב הנציגויות
22 ואסיפות אלו מתנהלות באמצעות דיירים מתנדבים שאינם בעלי השכלה משפטית או
23 חשבונאית פורמאלית. לפיכך, אין להחיל על ניהול האסיפות ואופן קבלת ההחלטות
24 במסגרתן, מנגנונים משפטיים סבוכים ופורמליים, שאינם תואמים את אופי התנהלותן.
25 (עש"א (חי') 11635-12-08 דן אור נ' נציגות הבית המשותף, נבו 29.9.2009); (פסק דין
26 לידסקי לעיל, בפסקה 16).
- 27 35. על רקע הוראות חוק המקרקעין והפסיקה שלעיל, אפנה לבחון את העובדות שהתבררו
28 בתיק דנן.

מן הכלל אל הפרט

- 29 36. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בכל החומר שהונח בפניי הגעתי לכלל מסקנה כי דין
30 התובענות הכספיות להתקבל ועל הנתבעים לשלם את חלקם בהוצאות לעבודות השיפוץ.
31 אפרט.
- 32



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022,
7/82/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההחלטה על ביצוע עבודות השיפוץ

- 1
- 2 37. לתצהירו של מר שלזינגר, חבר הנציגות, צורף פרוטוקול של האסיפה הכללית של בעלי
- 3 הדירות בבית מיום 25.4.2022 (נספח 1 לתצהיר) הכולל את חתימותיהם של רוב בעלי
- 4 הדירות בבית המשותף. בהחלטת בעלי הדירות אושר ביצוע עבודות לשיפוץ הרכוש המשותף
- 5 וניתנה הרשאה לנציגות הבית לחתום בשםם של בעלי הדירות על חוזה השיפוץ. עוד צוין
- 6 בתצהיר, כי הליך ההתקשרות וגביית הכספים נעשה בליווי וסיוע של החברה העירונית
- 7 ח.ל.ת (סעיף 11 לתצהיר). בעדותו לפני ציין מר שלזינגר כי נוסף לאסיפה כללית של הדיירים
- 8 חברי הנציגות עברו דירה ובבית והחתימו את הדיירים (ש' 30-33 בעמ' 3 ש' 4-5 בעמ')
- 9 4 לפרוטוקול ההוכחות). בסעיף 8 לתצהירו של שלזינגר צוין כי הנציגות פנתה לקבלני שיפוץ
- 10 אחדים לצורך ביצוע השיפוץ (הצעות הקבלנים צורפו כנספח 5 לתצהיר שלזינגר וטבלת
- 11 ההשוואה בין ההצעות צורפה כנספח 1 לתצהיר שלזינגר). לבסוף נבחרה חברת יובלים
- 12 לביצוע עבודות השיפוץ וביום 3.7.2022 נחתם חוזה שיפוץ בין הנציגות לבין קבלן השיפוץ
- 13 אשר צורף לו כתב כמויות מפורט (נספח 2 לתצהיר שלזינגר).
- 14 38. לא זו אף זו, בסעיף 1 לכתב ההגנה המתוקן מטעמו אישר מר מסיכה כי חתם על פרוטוקול
- 15 אסיפת בעלי הדירות (נספח 1) ואף נתן את הסכמתו לשיפוץ בתנאי שיתוקנו ה"מפגעים",
- 16 כאמור. ודוק: מר מסיכה לא ציין בכתב ההגנה כי האסיפה "לא התקיימה" כפי שטען
- 17 בהמשך ההליך (ר' גם עדותו בש' 22-24 עמ' 2 לפרוטוקול ההוכחות), ומר מסיכה לא ציין כי
- 18 הוא מסכים רק לתיקון המפגעים (זרוביות הניקוז) במסגרת השיפוץ ולא מעבר אלא ביקש
- 19 שבמסגרת השיפוץ יתוקנו גם המפגעים, ובהקשר זה אציין כי עצם הסכמתו של מר מסיכה
- 20 לשיפוץ משמטה את הקרקע תחת הנטען בתצהירו שלפיו הנציגות לא הוכיחה צורך בשיפוץ
- 21 הבניין, שכן אם אין צורך בביצוע עבודות בבית מדוע הסכים לה?
- 22 39. גם בכתב ההגנה מטעם רחום לא הוכחש דבר קיומה של אסיפה כללית של בעלי הדירות
- 23 שבה נתקבלה ההחלטה על השיפוץ, וכן לא עלו טענות אחרות ביחס לתוקפה או חוקיותה.
- 24 כל שנטען הוא כי לפרויקט ניתנה הסכמה של רוב דחוק מבין בעלי הדירות - 10 דיירים
- 25 בלבד מתוך 18 (ר' סעיף 22 לכתב ההגנה). אעיר כי די ברוב זה על פי חוק המקרקעין
- 26 והתקנון המצוי כדי לאשר את ביצוע השיפוץ.
- 27 40. מכאן אני מוצא לקבוע שעדותו של שלזינגר באשר להליך קבלת ההחלטה באסיפת הדיירים
- 28 והליך ההתקשרות עם קבלן השיפוץ אשר נתמכה במסמכים "מזמן אמת" – לא נסתרה.
- 29 41. יתרה מזאת, מעדותו של שלזינגר עולה כי מרבית בעלי הדירות בבית (16 מתוך 18) גם
- 30 הסדירו את תשלום חלקם היחסי בהוצאות לביצוע עבודות השיפוץ (סעיף 10 לתצהיר, ש' 2
- 31 ו-3 בעמ' 11 לפרוטוקול ההוכחות). לא מצאתי כי הנתבעים הצליחו להפריך את עדותו של
- 32 מר שלזינגר בנקודה זו, זאת מכיוון שהנתבעים לא חילצו ממר שלזינגר כל הודאה במהלך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022,
7/82/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 החקירה הנגדית ולא הציגו ראיות אחרות הסותרות את הנטען על ידו. בתוך כך, הנתבעים
- 2 לא זימנו עדים מבין יתר בעלי הדירות ולא הציגו מסמכים מתיק נציגות הבית המשותף
- 3 שהיו יכולים לעמת את גרסתו של מר שלזינגר אל מול ראיות סותרות. לפיכך, עדותו של מר
- 4 שלזינגר גם בעניין זה - לא נסתרה.
- 5 42. יודגש כי עצם התשלום על ידי רוב בעלי הדירות, כפי שהוכח לפניי במסגרת הליך זה, מהווה
- 6 אשרור של חוקיות החלטת אסיפת הדיירים בעניין השיפוף, וזאת בין אם נפל פגם פורמאלי
- 7 בהליך קבלת ההחלטה ובין אם לאו (ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ נ'
- 8 ניהול בית גבר (99) בע"מ (נבו, 6.11.2006); ע"א (ת"א) 3977-07 עזבון המנוח אלוואשילי נ'
- 9 נציגות הבית ברחוב בזל 33, ת"א (נבו, 20.6.2010).
- 10 43. על כן, שוכנעתי כי ההחלטה על ביצוע עבודות השיפוף התקבלה כדין, וכי הרוב הדרוש מבין
- 11 בעלי הדירות נתנו את הסכמתם לביצוע העבודות, לרבות מר מסיכה עצמו.
- 12 עבודות השיפוף - החזקה תקינה או השבחה?
- 13 44. אין חולק כי במכתב הממוען לבעלי הדירות בבית המשותף מיום 26.1.2020 על ידי עיריית
- 14 נתניה שכותרתו: "דרישה בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש) לחוק העזר לנתניה
- 15 (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ך-1960" (נספח 35 למוצגים מטעם מסיכה) צוין כדלקמן:
- 16 "בעת ביקורת שנערכה ביום 22.9.19 ע"י מהנדסת מפקחת בנייה גב' אלה קרבלבה בבניין
- 17 במקרקעין הנ"ל ונוכחה לדעת כדלקמן: 1. בעמודים של בית מגורים משותף בן 5 קומות
- 18 מעל קומת קרקע נוצרו סדקים רבים, טיח מתקלף בטון מתפורר והברזל גלוי וחלוד
- 19 בקטעים שונים המסומן באות א' בתמונות המצ"ב. 2. בחזיתות של המבנה ובאזור תקרה
- 20 מעל חניות נוצרו סדקים, התפוררו חלקי בטון וטייח וכן קיים סימני רטיבות המסומן
- 21 באות ב'. 3. המדרגות בחדר המדרגות שבזורים וכן באזור חנייה קיימת בורות באספלט
- 22 המסומנים באותיות "ג" ו-"ד" בתמונות המצ"ב. 4. בנוסף לכך, קיים סימנים של
- 23 התקלפויות טיח בקומה העליונה של המבנה המסומן באות "ה" בתמונות המצ"ב. כל
- 24 האמור לעיל מהווה סכנה ליציבות של המבנה וסכנה בטיחותית לחיי אדם. (הדגשה שלי -
- 25 א.ש.).
- 26 45. לטעמי, האמור במכתב זה שהוגש כראיה לתיק מצד הנתבעים דווקא - מדבר בעד עצמו.
- 27 למעשה, ואף על פי שבשלבם מאוחרים יותר במהלך ההליך ניסו הנתבעים לטעון כי
- 28 הנציגות "לא הוכיחה" את הצורך בשיפוף, בכתבי ההגנה מטעמם הדבר לא הוכחש
- 29 והנתבעים, למעשה, לא חלקו על עצם הצורך בביצוע עבודות בבית (ר' עדות מסיכה בחקירה
- 30 הנגדית: "נכון אמרתי נשפץ את הבניין יש ליקויים שצריך לסדר אותם. ניסיתי" בשו' 24
- 31 בעמ' 18 לפרוטוקול ההוכחות ועדות גב' רחום שו' 6-7 בעמ' 22 לפרוטוקול ההוכחות).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022
7/82/2023

46. אם כן, המחלוקת העיקרית בענייננו היא שלשית הנבעים הנציגות חרגה מההסכמה שניתנה לה על ידי בעלי הדירות וביצעה עבודות שדרוג, שיפור והשבחה של הרכוש המשותף החורגות מ"החזקה תקינה", כמשמעותו של מונח זה בפסיקת בתי המשפט. האמנם?
47. לחוזה השיפוץ צורף כתב כמויות בו פורטו העבודות הנדרשות לבית לשם החזקתו התקינה (נספח 2 לתצהיר שלזינגר), ממנו עולה כי הוסכם על ביצוע העבודות הבאות: עבודות טיח (סעיף 1), עבודות שיפוץ קירות ותקרות (סעיף 2), עבודות צביעת קירות וחיפוי קירות (סעיפים 3 ו-4), עבודות בטון מזוין ותיקוני בטון (סעיפים 4, 5 ו-6), חידושי צבע לפריטי נגרות, מסגרות ואלומיניום (בעמ' 5 ו-6), עבודות איטום (בעמ' 7), התקנת מתקני חשמל ותברואה (בעמ' 8), התקנת מרזבי ניקוז מי גשם ומסתורי כביסה (בעמ' 8), עבודות פירוק לסילוק אנטנות, דוודים וחיווטים (בעמ' 9). עיינתי בעצמי בכתב הכמויות, בחנתי את כל סעיפיו, אחד לאחד, ולא השתכנעתי כי מדובר בעבודות שחורגות מהחזקה תקינה של הרכוש המשותף בהתאם לסטנדרטים המקובלים והנהוגים כיום.
48. כך, למשל, אין ספק שעבודות שעניינן בשיקום הבטון ובתיקוני הבטון הן עבודות הקשורות בקשר ישיר עם הסרת מסוכנותו של הבית בהתאם לדרישת עיריית נתניה. כך גם עבודות לשיפוץ קירות ותקרות, עבודות טיח, איטום ועבודות לחידושי צבע הן עבודות הקשורות מעצם טבען וטיבן לתחזוקה תקינה של הרכוש המשותף ומניעת התדרדרות במצבו הפיזי עד למצב שבו עלות שיקום הבית תהיה גבוהה משמעותית.
49. מדובר אפוא ברשימת עבודות סבירה, אשר גם עלותן סבירה.
50. אני מודע לכך שבכתב הכמויות קיימת הבחנה בין סעיפי "חובה" לסעיפי "רשות", אולם אין הדבר מעיד, בהכרח, כי מדובר בשיפורים החורגים מהחזקה תקינה, ואכן לא בכדי נמנעו הנתבעים מלפרט ולהוכיח באופן ספציפי מדוע רכיב בכתב הכמויות המוגדר כסעיף רשות הוא בגדר שיפור ושידרוג המחייב הסכמה של כל בעלי הדירות אלא הסתפקו בטיעון כללי בנושא ומבלי שהציגו ראיות התומכות בטענותיהם.
51. גם העבודות הספציפיות אליהן הפנו הנתבעים שעניינן בהתקנת דלתות מתכת לארונות החשמל בעלות של 44,000 ש"ח ועבודות בחדר המדרגות בסך של 100,835 ש"ח (שאף ביחס אליהן לא פורט מה מבין רכיבי העבודות בחדר המדרגות הוא "חריג"), אינן נראות בעיני כעבודות החורגות משמירה על רמת תחזוקה תקינה והעמדתו של הבית בסטנדרט הנוהג כיום. גם ביחס לטענות אלו, לא הציגו הנתבעים כל ראיות תומכות.
52. לאור כל האמור לעיל, אני סבור שאין לקבל את טענות הנתבעים ביחס לרכיבי השיפוץ, משהוכח לפניי כי רכיבים אלה נכנסים תחת הגדרת "החזקה תקינה" האמורה בחוק המקרקעין ובהתאם לפרשנות הפסיקה להגדרה זו. משכך, עבודות אלו יחייבו את הנתבעים בהשתתפות בהוצאותיהן אף אם לא הסכימו לכך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022
7/82/2023

עלות השיפוע הכוללת וחישוב חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוע

- 1
- 2 53. נציג התובעת, מר שלזינגר, העיד, כאמור, כי נציגות הבית המשותף התקשרה עם קבלן
- 3 השיפוע בהסכם לביצוע עבודות בתמורה לסך של 996,824 ש"ח (סעיף 8 לתצהיר). כתימוכין
- 4 לכך צרף מר שלזינגר את הסכם השיפוע (נספח 2 לתצהיר). מר שלזינגר אף העיד, כאמור, כי
- 5 מרבית בעלי הדירות בבית שילמו את חלקם היחסי בהוצאות ביצוע העבודות בהתאם
- 6 לתמורה כוללת זו (סעיף 11 לתצהיר). מר שלזינגר ציין בתצהירו כי נכון למועד הגשת
- 7 התצהיר טרם הסתיים השיפוע ועד כה שילמה הנציגות לקבלן השיפוע סך של 525,074 ש"ח
- 8 (סעיף 13 לתצהיר). כתימוכין לכך צורפו לתצהירו קבלות בסך האמור (נספח 6 לתצהיר).
- 9 54. בפסיקה נקבע שדי אם יוכחו ההתחייבויות אותן לקחה על עצמה הנציגות לצורך ביצוע
- 10 עבודות השיפוע ואין צורך להוכיח שההוצאות הוצאו בפועל קודם לתביעה (עש"א (מחוזי
- 11 ת"א) 43823-04-22 רונית רז נ' נציגות הבית המשותף הבשן 12 תל אביב, בפסקה 20 (נבו
- 12 11.12.2022).
- 13 55. בעניינו, גרסת הנציגות באשר לעלויותיו של פרויקט השיפוע וההתחייבויות אותן נטלה
- 14 הנציגות לצורך ביצועו הוצגה על ידי מר שלזינגר בתצהירו בצורה מסודרת ועניינית ובגיבוי
- 15 מסמכים רלוונטיים כגון חוזה השיפוע וכתב הכמויות וכן קבלות המעידות על תשלומים
- 16 שבוצעו לקבלן השיפוע בהתאם לקצב התקדמות העבודה. לא מצאתי להטיל ספק בנכונותם
- 17 ובמהימנותם של מסמכים אלו.
- 18 56. על כן, ונוכח כל האמור לעיל, שוכנעתי כי התחייבות הנציגות לשיפוע הבית המשותף עומדת
- 19 על הסך של 996,824 ש"ח.
- 20 57. אשר לחישוב חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות. סעיף 4 א. לתקנון המוסכם מורה כי:
- 21 "בהתאם לאמור בסעיף 58 לחוק אני קובע בזאת השתתפות בהוצאות אחזקתו של הרכוש
- 22 המשותף בכל כניסה בחלקים כדלקמן: כניסה א'...דירה מס' משנה 51/2 – 4/37
- 23 חלקים...דירה מס' משנה 51/5 – 4/37 חלקים". סעיף 4 לתקנון המוסכם מורה כי:
- 24 "בהוצאות הכרוכות בהחזקתו התקינה של הרכוש המשותף שאינו בתחומי כל כניסה תחול
- 25 חובת השתתפות על בעלי הדירות בהתאם לחלקים כנקוב בסעיף 2".
- 26 58. סעיף 2 לתקנון המוסכם קובע כך: "בהתאם להוראות סעיף 57 לחוק, אני קובע כי החלקים
- 27 ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה יהיו כדלקמן: ...דירה מס' משנה 51/2 – 10/198
- 28 חלקים...דירה מס' משנה 51/5 – 10/198 חלקים".
- 29 59. בסעיף 9 לתצהיר שלזינגר, אשר לא נסתר, צוין כי עלות השיפוע של כניסה א' עומד על הסך
- 30 של 424,181 ש"ח ועלות שיפוע הרכוש המשותף לשתי הכניסות עומד על הסך של 148,458
- 31 ש"ח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022,
7/82/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

60. משכך, כל אחד מהנתבעים בבית חב בתשלום הוצאות תחזוקת וניהול הרכוש המשותף של הכניסה אליו משויכת דירתו ושל שתי הכניסות על פי השיעור הקבוע בתקנון המוסכם, וכפי שיפורט להלן:

א. דירת הנתבעים מסיכה המזוהה כחלקת משנה 2 בכניסה א' של הבית וחלקם בתשלום ההוצאות של כניסה א' בהתאם לתקנון המוסכם עומד על 4/37 חלקים וחלקם בתשלום ההוצאות של שתי הכניסות עומד על 10/198 חלקים. משכך, חלקם של הנתבעים מסיכה בתשלום הוצאות ביצוע העבודות עומד על סך של 53,355 ש"ח (7,498 + 45,857).

ב. דירתם של הנתבעים רחום מזוהה כחלקת משנה 5 בכניסה א' של הבית וחלקם בתשלום ההוצאות של כניסה א' בהתאם לתקנון המוסכם עומד על 4/37 חלקים וחלקם בתשלום ההוצאות של שתי הכניסות עומד על 10/198 חלקים. משכך, חלקם של הנתבעים מסיכה בתשלום הוצאות ביצוע העבודות עומד על סך של 53,355 ש"ח (7,498 + 45,857).

טענות נוספות

61. הנתבעים טענו כי חבר הנציגות שלזינגר בחר בקבלן הביצוע יובלים מתוך אינטרס אישי פסול. ברם, טענה זו נטענה בעלמא, ולא הובאה ולו שמץ של ראיה לתמוך בה. פרט לכך, הועלו טענות נוספות באשר לאופן התנהלות הנציגות ולאיכות עבודות השיפוץ אלא שכבר נפסק ונכתב לא אחת כי טענות מעין אלו אינן יכולות להעניק פטור לבעל דירה מתשלום חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף (ע"א (ת"א) 204/79 שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד תשמד(1) 498).

62. נוסף לכך גם אם בוצעו חלק מעבודות השיפוץ באופן שאינו משביע את רצונם של הנתבעים ו/או יתר בעלי הדירות, ניתן לפעול לשנות את המצב באמצעות פניה לקבלן השיפוץ בדרישה לבצע תיקונים, ומכל מקום התשלום של כל בעל דירה בגין העבודות אינו מותנה בטיב העבודה. על הנתבעים לשלם לנציגות את חלקם בהוצאות לעבודות השיפוץ, גם אם לא התבצעו לשביעות רצונם (ר' דברי העד שלזינגר בשו' 14-17 בעמ' 15 לפרוטוקול ההוכחות).

63. בהקשר זה מצאתי לציין כי מעדויותיהם של הנתבעים עולה כי מעבר לחוב השיפוץ הנתבעים גם אינם משלמים את דמי הועד השוטפים (ר' עדותו של מסיכה בשו' 8-9 בעמ' 17 לפרוטוקול ההוכחות ועדותה של גב' רחום בשו' 35-36 בעמ' 21 לפרוטוקול ההוכחות). אני סבור שלא ניתן להתעלם מנתון זה המטיל צל כבד על תום לבם ועל כנות טענותיהם של הנתבעים כפי שהועלו במסגרת תביעה זו. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעש"א (מרכז) 28025-12-23 יובל דמול ושות' עורכי דין נ' מיקדן אם - 1 (2002) בע"מ, נבו 30.6.2024):
"לא ניתן לקבל מצב שבו בעל דירה בבית משותף נמנע מתשלום דמי הניהול וההחזקה"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/227/2022, 7/271/2022
7/82/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- משך תקופה ארוכה כל כך, בשל השגות כאלה או אחרות על דמי הניהול הנדרשים ממנו, תוך עשיית דין עצמי ו"רכיבה חופשית" על יתר בעלי היחידות בבית המשותף...".
64. גם הטענה לפיה התביעות דנן הן תביעות סלקטיביות שהוגשו מטעמים בלתי ענייניים נטענה בעלמא ולא הוכחה. לא הוצגו על ידי הנתבעים כל ראיות לכך שקיימים בעלי דירות נוספים שלא שילמו את חלקם ולא נתבעו.
65. נוסף לכך, אין כל יסוד לטענת הנתבעים להיעדר יריבות או להתעשרות שלא כדין של הנציגות, שכן כעולה מהראיות ועל פי הסכם ההלוואה שהוצג לפניי (נספח 4 לתצהיר שלזינגר) נציגות הבית התחייבה להשיב לחל"ת את ההלוואה שקיבלה לצורך כיסוי חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוץ ואף התחייבה לפעול כנגד דיירים סרבנים (ר' סעיפים 3.8 ו-3.11 להסכם ההלוואה). לפיכך, נציגות הבית חייבת להשיב לחל"ת את ההלוואה שקיבלה לצורך כיסוי חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוץ וברי כי בינם לבין הנתבעים קיימת יריבות ישירה הואיל והכספים למימון העבודות יצאו מקופת הנציגות.
66. בהקשר זה אעיר כי תמוה בעיני כיצד הנתבעים טוענים שהנציגות התעשרה שלא כדין בעוד שהנתבעים נהנים משיפוץ שהשביח את הרכוש המשותף שבבעלותם (ובעקיפין גם את שווי דירותיהם), ובמקום לשלם את חלקם בהוצאות הם מתחמקים ומגלגלים את התשלומים על שכניהם. התנהגות שכזו אינה הוגנת ודווקא היא עשויה להיחשב כהתעשרות שלא כדין.

סיכום והוצאות ההליך

67. מכל הנימוקים האמורים לעיל מצאתי כי דין התביעה להתקבל במלואה, ועל הנתבעים לשלם את חובם עבור שיפוץ הבית המשותף כדלקמן:
- א. הנתבעים מסיכה ישלמו לנציגות, יחד ולחוד, את הסך של 53,355 ש"ח;
- ב. הנתבעים רחום ישלמו לנציגות, יחד ולחוד, את הסך של 53,355 ש"ח.
68. סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת כל אחת מהתביעות ועד התשלום המלא בפועל.
69. לאור התוצאה אליה הגעתי ישלמו הנתבעים לתובעת החזר הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד כדלקמן:
- א. הנתבעים מסיכה ישלמו לנציגות, יחד ולחוד, את הסך של 7,500 ש"ח;
- ב. הנתבעים רחום ישלמו לנציגות, יחד ולחוד, את הסך של 7,500 ש"ח.
70. ההוצאות ישולמו בתוך 30 יום מהיום. ממועד זה ואילך יישא החיוב בהוצאות הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.
- ניתן היום, 10 בנובמבר 2024, ט' בחשוון תשפ"ה. עותק יומצא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/271/2022, 7/227/2022
7/82/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה